

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3707/2537

นาย สุทิน พิมวงษา กับพวก
เด็ก ชาย อา นนท์ พิมวงษาหรือพิม
วงศา โดยนางอรัญญาหรืออัญญา

โจทก์

จำเลย

รอด น้อย ผู้แทนโดยชอบธรรม กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ผู้ร้องทั้งสองเป็นบิดามารดาของผู้ตาย ส่วนผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรของผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 2 ผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 2 อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และได้ร่วมกันในเวลาต่อมาโดยตาย กับผู้คัดค้านที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินร่วมกันจากนั้นผู้ตายถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเงินรางวัลและผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง, ส., ล., จ. และตั้งให้ผู้ร้องทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ดังนี้ ผู้คัดค้านที่ 2 จึงไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินร่วมกันกับผู้ตาย ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย จึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ส่วนผู้คัดค้านที่ 1 นั้น แม้จะเป็นบุตรที่ผู้ตายได้รับรองแล้วมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายในฐานะทายาทโดยธรรม แต่เมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ถูกผู้ตายตัดมิให้รับมรดกโดยพินัยกรรมประการหนึ่ง กับเมื่อผู้ตายได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินมรดกเสียทั้งหมดแล้วถือว่าผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมผู้ที่มีได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมเป็นผู้ถูกตัดมิให้ได้รับมรดกอีกประการ

หนึ่ง ผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะมาร้องขอให้ตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้เช่นกัน

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอว่า ผู้ตายเป็นบุตรของผู้ร้องทั้งสอง ผู้ตายถึงแก่กรรม ด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ ก่อนตายผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทและ ตั้งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการ มรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรของผู้ตายกับผู้คัดค้าน ที่ 2 พินัยกรรมที่ผู้ร้องทั้งสองอ้างเป็นพินัยกรรมที่ผู้ร้องทั้งสองทำปลอมขึ้น ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่เป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 2 ทำมาหาได้ร่วมกัน ขอ ให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งตั้งผู้ร้องที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสมพร พิมวงษา ผู้ตาย โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยกคำคัดค้าน

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบิดา มารดาของนายสมพร พิมวงษา ผู้ตาย ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรของผู้ตายกับผู้คัดค้าน ที่ 2 ผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 2 อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ผู้ตายถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเงิน
รางวัล 6,000,000 บาท วันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 ผู้ตายทำพินัยกรรมยกเงินใน
บัญชีตามสมุดคู่ฝากเอกสารหมายเลข 4 ให้แก่ผู้ร้องทั้งสองเงินในบัญชีตามสมุดคู่ฝาก
เอกสารหมายเลข 5 ให้แก่นายสุนทร พิมวงษา และเด็กชายแหลมทอง พิมวงษา รก
จักรยานยนต์ตามใบคู่มือจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 6 กับทรัพย์สินอื่นที่เหลือให้แก่
เด็กหญิงแจ่มพิมวงษา และตั้งให้ผู้ร้องทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดก
ของผู้ตาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1 มีเหตุขัดข้อง
ในการจัดการมรดกจึงต้องตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตายคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตาม
ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองว่า มีเหตุสมควรตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้
ตายหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 2 ได้ร่วมกันก่อนผู้ตายถูกสลาก
กินแบ่งรัฐบาล และได้ความตามผู้คัดค้านที่ 2 เบิกความตอบคำถามค้านของทนาย
ผู้ร้องทั้งสองว่า ก่อนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินอื่น
ผู้คัดค้านที่ 2 จึงไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินร่วมกันกับผู้ตาย ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้
ตาย และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ส่วน
ผู้คัดค้านที่ 1 นั้น แม้ผู้คัดค้านที่ 1 จะเป็นบุตรที่ผู้ตายได้รับรองแล้วมีสิทธิได้รับ
มรดกของผู้ตายในฐานะทายาทโดยธรรม แต่ผู้คัดค้านที่ 1 ถูกผู้ตายตัดมิให้รับมรดก
โดยพินัยกรรมประการหนึ่ง กับเมื่อผู้ตายได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินมรดกเสีย
ทั้งหมดแล้ว ถือว่าผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมผู้ที่มีได้รับประโยชน์จาก
พินัยกรรมเป็นผู้ถูกตัดมิให้ได้รับมรดกอีกประการหนึ่ง ดังนี้ ผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะมาร้องขอให้ตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองตั้งผู้ร้องที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกโดยไม่ตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้
จัดการมรดกของผู้ตายนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สนิธเณร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ